

0010527-67.2013.8.26.0127
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISTALONE DA SILVA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

ISTALONE DA SILVA RIBEIRO devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, I e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba
1ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010527-67.2013.8.26.0127 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0010527-67.2013.8.26.0127
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISTALONE DA SILVA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

ISTALONE DA SILVA RIBEIRO devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (fls. 101/110).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 04/11/2014, foi fixada a pena em 08 anos, 06 meses e 20 dias

de reclusão e pagamento de 20 dias multa (fls. 176/184).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 16/12/2014 e em 24/11/2014 para o(s) réu (fls. 186).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a ISTALONE DA SILVA RIBEIRO, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA